

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754 (Sala 904)
Peticionario	
v.	SOBRE:
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ; Y FULANO DE TAL	
Peticionados	Procedimiento Especial, paraliza- ción de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos Art. 14.1 Ley 161-2009

MEMORANDO DE COSTAS

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, representada por la abogada que suscribe y respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

- El 30 de marzo de 2026 este Honorable Tribunal dictó Sentencia desestimando la Petición sometida por el Municipio de San Juan en el presente caso.
- La imposición de costas pretende tener una función reparadora, pues el derecho de dicha parte no debe quedar menguado por los gastos en los que tuvo que incurrir por culpa de la parte contraria. La imposición del pago de las costas judiciales busca también penalizar y disuadir *"la litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa y la que se lleva a cabo con el propósito de retrasar la justicia"*. *Auto Servi, Inc. v. ELA*, 142 DPR 321, 327 (1997). Aun cuando la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, no ofrece una definición precisa del concepto "parte victoriosa" que sea aplicable a todos los escenarios fácticos, el Tribunal Supremo ha indicado que *"la parte victoriosa es aquella a cuyo favor se resuelve una reclamación independiente, a los fines de esa reclamación, aun cuando en el litigio se hayan acumulado otras reclamaciones"*. *JTP Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp.*, 130 DPR 456, 465 (1992).
- El propósito de esta disposición es resarcirle *"a la parte que advenga victoriosa en el caso mediante el reembolso de aquellos gastos que se estimen necesarios y razonables para efectos de prevalecer en su posición"*. Una vez se reclaman, "la

imposición de costas a beneficio de la parte prevaleciente resulta mandatoria". Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al, 185 DPR 880, 934 (2012).

4. Los únicos gastos sujetos a la referida Regla son los que se consideren necesarios para la gestión judicial y le corresponderá al tribunal, en el ejercicio de su discreción, evaluar su razonabilidad. *Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al, supra*. Al realizar tal determinación, la discreción del tribunal es amplia. *Auto Servi, Inc. v. ELA, supra*, pág. 326. No se aprobarán como costas gastos "innecesarios, superfluos o extravagantes".

5. A tenor con la referida Sentencia y con la Regla 44.1, *supra*, procedemos a exponer una relación de los gastos necesarios incurridos por el compareciente para prevalecer en la tramitación del presente caso:

<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
Sello de primera comparecencia	\$ 90.00

6. El total de los gastos de litigio incurridos por el compareciente asciende a \$90.00.

7. En cumplimiento con la Regla 44.1, *supra*, la abogada que suscribe certifica que, según su entender, las partidas de gastos incluidas son correctas y todos los desembolsos reclamados eran necesarios para la tramitación del presente caso.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente solicitamos de este Honorable Tribunal que, en consideración a lo aquí expuesto y a la certificación de la abogada que suscribe, conforme a la Regla 44.1, *supra*, dicte la correspondiente Orden concediendo el pago a favor del compareciente por la cantidad de \$90.00 en concepto de gastos incurridos por él ante el Tribunal de Primera Instancia.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de abril de 2026.

f/LCDA. ILEANA FONTÁNEZ FUENTES
RUA Núm. 12189
Abogada del Agr. Daniel Gómez Marrero
1519 Avenida Ponce de León
Suite 520
San Juan, Puerto Rico 00909-1715
Celular: (787) 949-0313
Teléfono: (787) 725-4998
Correos electrónicos: ileanaff@prtc.net /
fontanez.ileana@gmail.com